

1530943-04.2022.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Carlos Alberto Corrêa de Almeida Oliveira

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 25ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... o feriria, caso tentasse impedir o roubo. Em juízo, reconheceu o acusado sem sombras de dúvida. Os policiais militares Cabo Leandro e João Augusto reconheceram o acusado e disseram que foram acionados para atender um roubo de canos de PVC de um terreno da Prefeitura. Conseguiram abordar o acusado. A vítima relatou que o acusado e seus comparsas queriam levar os canos e, como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

25ª Vara Criminal

Av. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1530943-04.2022.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1530943-04.2022.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

PHELIPE DE CARVALHO OLIVA PORTELA

Tramitação prioritária

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, INTERROGATORIO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 1 de dezembro de 2022 nesta cidade e comarca de São Paulo, por força do Provimento 2545/2020, do Conselho Superior da Magistratura, após declaração de pandemia do COVID-19 pela Organização Mundial da Saúde, e Comunicado CG 284/2020, da E. Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, a fim de garantir celeridade processual e ante a concordância das partes, instaurou-se audiência remota via aplicativo MICROSOFT TEAMS, sob a presidência do MM Juiz de Direito, Dr. CARLOS ALBERTO CORRÊA DE ALMEIDA OLIVEIRA, comigo Escrevente abaixo assinado, foi aberta a audiência de INSTRUÇÃO, INTERROGATÓRIO, DEBATES E JULGAMENTO, nos autos da ação supra referida. Presentes também à sala virtual o Digníssimo Promotor de Justiça, Dr. Pedro Andre Picado Alonso, o Defensor Público, Dr. Sérgio Andre Weise Chinez e o réu: PHELIPE DE CARVALHO OLIVA PORTELA, apresentado preso, escoltado e algemado, justificando-se o seu uso, nos termos da Súmula vinculante nº 11, do STF, para segurança dos presentes, uma vez que se trata de Sala de Audiências sem qualquer proteção, limitada apenas por janelas de vidro. Há enorme fluxo de pessoas, havendo fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia (funcionários, partes e público em geral), inclusive com arremesso de objetos, como já se teve notícia em dependência deste Complexo. Ademais, "O ministro Cezar Peluso reconheceu que o ato de prender um criminoso e de conduzir um preso é sempre perigoso. Por isso, segundo ele, 'a interpretação deve ser sempre em favor do agente do Estado ou da autoridade', como se colhe em <http://www.stf.gov.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=94467>. Iniciados os trabalhos, não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações,

declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo. Pelo MM Juiz, fazia consignar que iria iniciar as perguntas para facilitar o desenvolvimento da audiência, seguidas pelas partes, o que não causa qualquer prejuízo, bem como se deve a maior celeridade e objetividade na apuração, além do que não houve oposição pelas partes, não se podendo olvidar para os que entendem que se trata de nulidade, seria ela relativa e somente acolhida caso demonstrado efetivo prejuízo. Assim, foi ouvida a vítima; Emerson José de Oliveira. Em seguida foi realizado o interrogatório do réu, nos termos do novo art. 400, do CPP. As partes não tiveram requerimentos a fazer na fase do art. 402, do CPP, sendo assim, não havendo outras provas a serem produzidas, pelo MM Juiz foi declarado encerrada a instrução, estabelecendo-se a realização de debates orais, concedendo a palavra a cada qual das partes por vinte minutos. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, assim se manifestou: MM. Juiz, PHELIPE DE CARVALHO OLIVA PORTELA foi denunciado e se vê processados pela prática dos delitos descritos no artigo 157, §§1º e 2º, incisos II e VII, do Código Penal, porquanto, em 6 de setembro de 2022, no canteiro de obras administrado pela empresa MDP Andrade Construções Eireli e situado na Avenida Jardim Japão, nesta cidade e comarca, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outras duas pessoas não identificadas, logo após subtrair canos de PVC, descritos conforme auto de exibição e apreensão de fls.6, empregou grave ameaça, exercida com emprego de faca, contra a vítima, a fim de assegurar a impunidade do crime/detenção da coisa para eles. A denúncia foi recebida em 16 de setembro de 2022 (fls. 86/89). O réu foi citado (fl. 127) e apresentou defesa escrita (fls. 133/135). No curso da instrução foram ouvidas a vítima e duas testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado. É o relatório. O pedido formulado na ação penal é procedente, porquanto, finda a persecução penal, os elementos de prova combinados permitem que se afirme que a hipótese acusatória exposta na denúncia restou demonstrada para além da dúvida razoável. Os elementos informativos e provas colhidas no curso da persecução penal revelam que o crime aconteceu, suas circunstâncias e as pessoas envolvidas, em especial, o boletim de ocorrência de fls. 3/5, e os depoimentos colhidos na fase policial e judicial. A vítima, Emerson Jose de Oliveira, disse que trabalha como vigia numa obra. Saiu para tomar café. Viu dois rapazes. Quando voltou, viu apenas um. Notou que o outro estava no interior da obra, tirando canos da obra, passando por baixo do portão. Pediu ao rapaz para que ele devolvesse. O rapaz disse que não, que levaria os objetos. Chamou os policiais. Um dos rapazes fugiu. O outro foi preso com dois canos, cerca de 40 minutos depois. O rapaz estava com uma lâmina, que apresentou quando pediu para ele devolver os canos. Acreditou que o rapaz o feriria, caso tentasse impedir o roubo. Em juízo, reconheceu o acusado sem sombras de dúvida. Os policiais militares Cabo Leandro e João Augusto reconheceram o acusado e disseram que foram acionados para atender um roubo de canos de PVC de um terreno da Prefeitura. Conseguiram abordar o acusado. A vítima relatou que o acusado e seus comparsas queriam levar os canos e, como resistiu, acabou apresentando uma faca para ameaçar a vítima e fugir. Abordaram o acusado a cerca de dois quarteirões do local. Não algemaram o acusado e ele conseguiu fugir pelos telhados. Ficaram procurando por cerca de uma hora. Uma vizinha ouviu um barulho e chamou os policiais, dizendo que ele tinha invadido uma casa. O proprietário da casa autorizou a entrada e indicou onde o acusado estava. Ele foi preso no interior de um quarto. O painel probatório é consistente. A vítima reconheceu o acusado, tanto na fase policial como em juízo. Descreveu que ele estava no interior da obra subtraindo os objetos, armado e que lhe ameaçou com a lâmina. Disse que, em razão da grave ameaça, deixou o acusado sair com os objetos. A vítima relatou o concurso de 2 roubadores (art. 157, §2º, inciso II) e o emprego de arma branca (art. 157, §2º, inciso VII). O acusado, ao ser ouvido, em juízo, disse que entrou na obra, mas não teve contato com a vítima. Negou que a vítima o tenha visto na obra. Disse que estava sozinho. A versão do acusado é desmentida pela versão de Emerson, que sempre relatou os mesmos fatos, em especial, que teve contato com o acusado, que ele estava acompanhado de outra pessoa e que o ameaçou com uma lâmina. Certa a responsabilidade penal, necessária a imposição de pena. Na primeira fase, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal, em razão dos maus antecedentes. Na segunda fase, deve-se reconhecer a

agravante da reincidência, utilizando-se, para tanto, condenação diversa daquela adotada na primeira fase. Não é possível falar-se em confissão, pois o acusado admitiu a prática de outro delito, negando o roubo. Na terceira etapa, estão presentes as causas de aumento, pois a vítima relatou o concurso de 2 roubadores (art. 157, §2º, inciso II) e o emprego de arma branca. O regime mais adequado para início de cumprimento de pena é o fechado, em razão da quantidade de pena, dos maus antecedentes e da reincidência. Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO requer seja o pedido formulado na denúncia julgado procedente, condenando-se PHELIPE DE CARVALHO OLIVA PORTELA artigo 157, §§1º e 2º, incisos II e VII do Código Penal. Dada a palavra à defesa do acusado, assim se manifestou: MM Juiz, PHELIPE DE CARVALHO OLIVA PORTELA responde a este processo por roubo impróprio em concurso de agentes e emprego de arma branca. Regularmente processado, foram ouvidos os policiais responsáveis pela prisão e vítima, com derradeiro interrogatório do réu. Os policiais narraram que houve comunicação de ocorrência, tendo surpreendido o réu na posse de canos de pvc. A vítima narrou que trabalhava como segurança em uma obra, sendo que foi tomar café e viu duas pessoas sentadas em frente a uma academia de ginástica. Quando voltou, percebeu que uma delas estava passando os canos de pvc do interior da obra para a calçada, pediu para o réu, reconhecido em audiência, devolver, mas o réu aduziu que iria levar os canos e apontou um objeto pontiagudo na direção da vítima, que se sentiu ameaçada. Aduziu, ainda, que o outro agente fugiu com outro cano de pvc, que foi deixado em uma rua próxima. O réu confessou parcialmente a prática dos fatos, eis que confessou que subtraiu os canos, negando ter tido contato com a vítima e, portanto, negando a ameaça. Pois bem, Excelência, o caso é de absolvição, eis que a confissão não foi corroborada pelas provas produzidas. Não houve oitiva de pessoa efetivamente isenta. Posto isso, diante da ausência de provas robustas de autoria, com DÚVIDA RAZOÁVEL, a ABSOLVIÇÃO é medida que se impõe, com fundamento no artigo 386, VII, do CPP. SUBSIDIARIAMENTE, requer-se a desclassificação para furto, eis que as palavras da vítima não foram seguras, já que apenas mencionou a suposta ameaça sofrida após questionamento específico pelo Juízo. Ademais, deve ser afastada a causa de aumento relativa ao concurso de agentes, eis que não há provas de que o outro agente tenha aderido à conduta de ameaçar a vítima, razão pela qual não há falar em concurso de agentes no roubo. Por fim, requer-se o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca, não apreendida, não tendo a vítima descrito claramente em que consistia o tal objeto pontiagudo. Quanto à pena, requer-se a fixação da pena-base no mínimo, dada a prevalência de circunstâncias favoráveis. Na segunda fase o reconhecimento da confissão, ainda que parcial (o roubo é crime complexo e o réu confessou a subtração), compensando-se com eventual aumento de pena. Por fim, requer-se fixação de regime diverso do fechado e concessão do direito de recorrer em liberdade. Em seguida, pelo MM Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. PHELIPE DE CARVALHO OLIVA PORTELA, qualificado nos autos, está sendo processado

como incursos nas sanções do artigo 157, § 1º c.c. §2º, incisos II e VII, do Código Penal. Isso porque, segundo a denúncia e o que consta nos autos do inquérito policial, em síntese, no dia 06 de setembro de 2022, por volta da 01:00 da madrugada, no canteiro de obras administrado pela empresa MDP Andrade Construções Eireli, situado na Avenida Jardim Japão, número não informado, nesta cidade de São Paulo, o acusado de nome PHELIPE DE CARVALHO OLIVA PORTELA, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outras duas pessoas ainda não identificadas, subtraíram, para eles, três tubos de PVC da marca Tigre e avaliados em R\$360,00, momento em que foram percebidos pelo segurança patrimonial de nome Emerson José de Oliveira, o qual tentou impedir a consumação do crime alegando que iria chamar a polícia e colocando-se à frente do réu. Porém, o acusado, com o intuito de assegurar a posse dos bens subtraídos, sacou um canivete e apontou contra a barriga do segurança, determinando que ele saísse da frente sob pena de ser esfaqueado. Diante da grave ameaça, a vítima permitiu que o réu fugisse com os canos, no que foi ajudado a carregar um dos canos por um dos cúmplices. A polícia foi acionada, acabando o réu por ser preso, um pouco depois, na posse dos bens e já sem a faca. O acusado ainda tentou fugir, mas acabou sendo preso um pouco depois e

no interior de uma residência. O acusado foi reconhecido pela vítima da grave ameaça. Na fase policial, o acusado fez o uso de permanecer calado. A prisão preventiva foi decretada. A denúncia foi recebida no dia 16 de setembro de 2022, oportunidade em que foi determinada a sua citação para apresentação da defesa preliminar, além da manutenção da prisão preventiva. O réu foi citado, a defesa preliminar foi apresentada, a qual foi afastada diante da necessidade da dilação probatória para a constatação do que de fato ocorreu, momento em que foi ratificado o recebimento da denúncia. Durante a instrução, foram juntados diversos documentos, bem como foram ouvidas a vítima e duas testemunhas, bem como foi interrogado o acusado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram as suas alegações finais. O Ministério Público, em síntese, entendendo provada a imputação, pugnou pela condenação do acusado. A Defesa, em síntese, entendendo insuficiente o conjunto probatório, pugnou pela absolvição do acusado, bem como solicitou outros benefícios e a desclassificação para o crime de furto. Apresentado o relatório, Decido. I. Não é possível a suspensão condicional do processo, uma vez que a pena mínima prevista no caso, em sendo julgada procedente a ação penal, supera o limite do artigo 89 da Lei Federal nº. 9.099/95, além do que o réu é reincidente (fls. 8/52) Também não cabe o acordo de não persecução penal pela natureza do crime, pela reincidência que caracteriza a habitualidade e porque o réu não confessou o ilícito. II. Inicialmente, em razão da corriqueira discussão a respeito da validade e do valor das provas baseadas em declarações de vítimas, de pessoas diretamente ligadas a elas e em depoimentos prestados por policiais, gerando discussões acaloradas e oportunas, como no caso em estudo, torna-se necessário ponderar que não obstante os respeitáveis entendimentos e argumentos sobre a eventual parcialidade que possa existir em algumas vítimas, testemunhas e policiais, a rejeição de uma declaração ou de um depoimento, deve ser embasada em fatos que estão além de meras deduções aparentemente lógicas, baseadas em uma visão parcial, ideológica e distante da realidade social. Refutar a validade de um depoimento ou de uma declaração, baseando-se apenas na qualidade ou na profissão de uma pessoa, por mais bem escolhidos que possam ser os argumentos e os eufemismos utilizados, nada mais é do que preconceito e temor de enfrentar o fato, o seu valor e a norma correspondente, postura temerária no direito. Se alguém é indigno de fé, que o seja por questões mensuráveis, ponderáveis e, acima de tudo, conhecidas, sendo tão grave o preconceito contra a vítima, seus prepostos e os policiais, como o é se praticado contra a pessoa do acusado. III. A ação penal é procedente. Ao final da instrução probatória, com base nos elementos de convicção disponíveis nos autos, a condenação é de rigor. Conforme restou apurado, em síntese, no dia 06 de setembro de 2022, por volta da 01:00 da madrugada, no canteiro de obras administrado pela empresa MDP Andrade Construções Eireli, situado na Avenida Jardim Japão, número não informado, nesta cidade de São Paulo, o acusado de nome PHELIPE DE CARVALHO OLIVA PORTELA, com unidade de desígnios e identidade de propósitos com outras duas pessoas ainda não identificadas, subtraíram, para eles, três tubos de PVC da marca Tigre e avaliados em R\$360,00, momento em que foram percebidos pelo segurança patrimonial de nome Emerson José de Oliveira, o qual tentou impedir a consumação do crime alegando que iria chamar a polícia e colocando-se à frente do réu. Porém, o acusado, com o intuito de assegurar a posse dos bens subtraídos, sacou um canivete e apontou contra a barriga do segurança, determinando que ele saísse da frente sob pena de ser esfaqueado. Diante da grave ameaça, a vítima permitiu que o réu fugisse com os canos, no que foi ajudado a carregar um dos canos por um dos cúmplices. A polícia foi acionada, acabando o réu por ser preso, um pouco depois, na posse dos bens e já sem a faca. O acusado ainda tentou fugir, mas acabou sendo preso um pouco depois e no interior de uma residência. O acusado foi reconhecido pela vítima da grave ameaça. Na fase policial, o acusado fez o uso de permanecer calado. Posteriormente, ao ser interrogado, em resumo, confessou a prática do crime de furto, mas negou que estivesse armado e ameaçado a vítima. A vítima, a qual não conhecia o acusado, em todos os momentos em que ela foi ouvida, confirmou que surpreendeu o réu com mais pelo menos uma pessoa, agindo juntos, sendo que o réu já estava na posse dos canos de PVC visados. Diante da intervenção da vítima, o réu sacou uma espécie de arma branca e o ameaçou para manter a posse dos bens já

subtraídos. Logo, como se observa, a vítima confirma o uso de uma arma branca, ainda que ela não tenha sido apreendida e a grave ameaça que caracteriza o crime de roubo impróprio pela grave ameaça. As palavras seguras da vítima precisam ser consideradas, mormente quando estão dentro de um contexto. Os policiais prenderam o réu posteriormente e já há algumas quadras do local do crime, ou seja, com espaço de tempo para ele se livrar da arma branca. Inclusive, quando o réu foi preso, ele estava na posse de apenas um dos canos de PVC, o que também confirma a situação de existirem outros agentes atuando em coautoria com ele. Portanto, não há dúvidas quanto à existência do crime patrimonial, o qual era inicialmente um crime de furto e se transformou em roubo impróprio diante da grave ameaça exercida com o emprego de uma arma branca não apreendida e não periciada. O crime de roubo impróprio se consumou diante da posse do bem garantida pela grave ameaça. Também restou comprovada a causa de aumento de pena relacionada com o uso de uma arma branca e o concurso de agentes conforme acima explicado. O crime envolve grave ameaça e não pode ser tido com algo de menor importância, mormente porque o réu é reincidente e estava armado com uma faca. As teses defensivas restaram vencidas. IV. Demonstrada a procedência da imputação contra o acusado, não existindo justificativas para os seus atos, passo a dosimetria das penas a serem aplicadas. Com base no artigo 68 do Código Penal, observando os elementos norteadores previstos nos artigos 59 e 60, ambos do Código Penal, considerando o fato de que o acusado já esteve preso e não mudou os seus valores pessoais, sendo detentor de péssimo antecedente, o qual não se confunde com a reincidência (fls. 49/52), não possui ocupação lícita conhecida e não demonstra arrependimento sincero, tudo a indicar periculosidade e culpabilidade invulgares, as penas básicas são majoradas em 1/6, passando para 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa. Na segunda fase da aplicação da pena, considerando a reincidência do acusado (fl. 48), sendo que o réu não confessou o crime de roubo e sim tentou confessar um crime de furto para se livrar das consequências do crime mais grave ainda que impróprio, as penas básicas são majoradas em 1/6, passando para 05 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão e 12 dias-multa. Na terceira fase da aplicação da pena, por força do uso de arma branca e do concurso de agentes, mas dentro de uma proporcionalidade entre o crime desenvolvido e a pena a ser aplicada, as penas são majoradas em apenas 1/3, passando para 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, e 16 dias-multa, as quais torno definitivas. Fixam-se, cada dia multa, no seu valor mínimo unitário legal, em face da ausência de informações seguras sobre a situação econômica do acusado. O réu já teve outros processos criminais sem modificação de valores, razão pela qual o único regime adequado no presente caso é o fechado. Também, não demonstra ocupação lícita e residência fixa, além do que possui periculosidade de vir a praticar novos crimes, motivo pelo qual se apresenta necessária a decretação da sua prisão preventiva nos termos do artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal, como garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Não cabe a aplicação do disposto no artigo 387, parágrafo segundo do Código de Processo Penal em face da quantidade de pena aplicada e do tempo de prisão provisória do acusado. Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal, para condenar PHELIPE DE CARVALHO OLIVA PORTELA, RG/SP nº 49142399, CPF nº 426.985.908-31, nascido em 22/10/1992, filho de Marcelo Oliva Portela e de Ana Cristina de Carvalho, às penas de 07 anos, 03 meses e 03 dias de reclusão, com início no regime fechado e 16 dias-multa,

no seu valor mínimo unitário legal, como incursos nas sanções do 157, § 1º c.c. §2º, incisos II e VII, c.c. artigo 61, inciso I, todos do Código Penal. Nos termos da lei, condeno o acusado ao pagamento do valor equivalente a 100 UFESP a título de custas processuais, ficando suspensa a exigência por ser o réu beneficiário da assistência judiciária gratuita. Expeça-se ofício de recomendação para o réu. Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. O acusado não possui direito a nenhum benefício penal em razão da imputação, da sua conduta, da reincidência e da própria necessidade de aprender a respeitar o semelhante. Autorizo as cópias necessárias para cumprir o julgado e as determinações. Expeça-se guia de execução provisória caso haja recurso da defesa. Oficie-se para a destruir os bens apreendidos e não devolvidos. Publicada em audiência, os presentes saem intimados do termo e da sentença prolatada. Certifico

e dou fé de que o réu, acompanhado da sua defesa se manifestou no sentido de recorrer. Pelo Ministério Público, foi dito que analisaria a sentença no prazo legal. Em seguida, pelo MM Juiz, foi dito que; Vistos. Recebo, em seus regulares efeitos o recurso interposto pelo réu. Anote-se. Processe-se. Expeça-se a competente guia de recolhimento "provisória" ao réu, nos termos do Provimento nº 06/2000 da C.G.J., que deverá ser encaminhada ao Juízo da Execução competente. NADA MAIS. Nos termos do artigo 1.269 e seus parágrafos e 1.270 e seus parágrafos das Normas de Serviço dos Ofícios de Justiça expedidas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, este termo é assinado eletronicamente pelo magistrado. Certifico e dou fé que as partes estão cientes sobre o respectivo teor; recebendo, Ministério Público e Defesa, caso assim solicitem, cada qual uma via assinada fisicamente pelos presentes. Registre-se e comunique-se. Autorizo Xerox. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, ____ (Wagner), escrevente, digitei e subscrevi.

MM Juiz: Assinatura Digital